

1502369-75.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando o réu avistou a viatura, saiu correndo e dispensou uma sacola no meio de bananeiras. Disse que com auxílio da cachorra, localizariam o entorpecente e certa quantia em dinheiro. Que o réu confessou o crime, relatando ter sido contratado pelo gerente do tráfico de nome Vitor, já conhecido dos meios policiais. Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502369-75.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502369-75.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

ALISON VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 11h10min, na Comunidade Olaria, situada à Avenida Vereador Luiz Gonzaga Dártora, nesta cidade e comarca de Caieiras, trazia consigo drogas, consistentes em 61 pedras de "crack" com peso aproximado de 27,79 gramas, 57 porções de maconha, pesando aproximadamente 131,27 gramas e 68 porções de cocaína, com peso aproximado de 88,96 gramas, substâncias que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 69/70).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 90.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão fls. 11/12, auto de constatação de substância entorpecente fls. 14/16, laudo químico toxicológico fls. 57/59 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, ante a própria confissão do acusado. As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada, local da prisão e confissão do réu em juízo, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório, o réu Alison Vinícius de Oliveira Cruz confessou o crime. Disse que estava indo "servir um cliente" quando avistou a viatura e saiu correndo. Disse que dispensou a sacola e foi para o outro lado da via, mas que foi abordado pelos policiais. Que confessou aos policiais a prática do crime, que localizaram o entorpecente com o auxílio de um cachorro, mas que acrescentaram outras drogas que não reconhece. Disse que foi apreendida certa quantia em dinheiro também. Afirma que desconhece a pessoa de Vitor, mas que estava praticando o crime em razão de dívida com outro traficante. Disse ainda que estava passando por dificuldade financeira e que possui outros dois irmãos menores que dependem do interrogando. A testemunha Claudemir Pedro da Silva, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, o qual correu e dispensou uma sacola após visualizar a viatura. Disse que, com auxílio de cão farejador, localizaram o entorpecente e certa quantia em dinheiro. Ainda, que o réu confessou o crime, dizendo que estava devendo para outro traficante.

O guarda civil Paulo Roberto Honório da Silva, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando o réu avistou a viatura, saiu correndo e dispensou uma sacola no meio de bananeiras. Disse que com auxílio da cachorra, localizariam o entorpecente e certa quantia em dinheiro. Que o réu confessou o crime, relatando ter sido contratado pelo gerente do tráfico de nome Vitor, já conhecido dos meios policiais. Por fim, disse que já abordou o réu outras duas vezes naquele mesmo local, mas não localizou nada de ilícito.

Assim a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de grande porção e variedade de entorpecente, além de ter confessado a prática do delito.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 52/54.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCENTE. DESNECESSIDADE DE REINCENTÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressaltando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - A reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. Precedentes. - É possível, na individualização da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão da causa de diminuição

de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 244611 SP 2012/0115131-3, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013 - grifei)

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são negativas. A quantidade e variedade de droga, bem como a personalidade do réu, que mesmo primário e sem maus antecedentes (Súmula 444, do STJ), insiste em reiterar na traficância, conforme comprova a certidão de fl. 120. Assim, majoro a pena base em 1/4, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Entretanto, incide a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 02 meses de reclusão e 520 dias-multas.

Também não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais negativas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado ALISON VINICIUS DE OLIVEIRA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão e 520 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que a certidão de fl. 120 evidencia que, se em liberdade o acusado voltará a delinquir, vez que praticou ao menos três crimes consecutivos, entendo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO.

Oficie-se, para tal fim.

Custas na forma da Lei.

Expeça-se ofício à 2ª Vara Criminal de Jundiaí, nos autos do processo nº 1500742-36.2021.8.26.0544, comunicando que o réu encontra-se preso pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme requerido pelo i. Promotor de Justiça.

P.I.C.

Caieiras, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA